החוקים האשוריים התיכונים, לוח A (אַשּׁוּר, המאות ה־14–11 לפנה״ס)

▼ תוכן העניינים

אשה שגנבה ושדיברה חוצפה 2

יד שהובלה: חבלות בין אשה לאיש 3

רצח בבית איש 4

אשת איש ואיש אחר: ברחוב, בפונדק ובבית 4

הדיבה; איש שבא על עמיתו 5

המחץ שהפיל; הדרך, הסרסורית והאשה שמשכה את עצמה 5

האלמנה, מתנות הנישואים והירושה 6

הבעל שהלך, הגירושים והערבון 8

הרעלה ברחוב והפילגש 9

האירוסין, הערבון, השבויה והאלמנה 9

הכשפים 10

בת החייב; בני הזונה 11

המפיל את אשר בבטנה 11

הבתולה 12

עונשי הבעל לאשתו 12

הקולופון (r viii 64–r viii 65): התאריך: ירח שַׁ־סַנָּאתֶה, היום השני, לִימוּ סַגִּיו 13

החיבור. בחפירות הגרמניות באשור (קלעת שרקאט שעל החִדֶּקֶל), בשנים 1903–1914, נמצאו בשער אחד של העיר שברי לוחות של אוסף חוקים אשורי. הגדול שבהם, **לוח A** (KAV 1; VAT 10000, במוזיאון ברלין), הוא לוח גדול בן שמונה טורים, בכתב אשורי תיכון, ובו 59 חוקים – כמעט כולם על **נשים**: האשה שגנבה (מן המקדש, מבית בעלה, מבית איש אחר), האשה שדיברה חוצפה, האשה ששלחה יד באיש; אשת איש ברחוב, בפונדק ובבית; הדיבה ״על אשתך באים״; המכה שהפילה את אשר בבטנה; המוהר, מתנות הנישואים, האלמנה, האשה שבעלה נשבה, הרעלה ברחוב, הכשפים, המשכון, ועונשי הבעל לאשתו. לוחות אחרים של האוסף (B–O) עוסקים בשדות, בפיקדונות ובגנבות. בקולופון שבסוף לוח (r viii 64–65) A כתובים החודש šа-sarrāte, היום השני, ושם האפונים (limmu) סַגִּיו – שנה מימי תגלת־פלאסר הראשון (בערך 1114–1076 לפנה״ס); החוקים עצמם קדומים יותר, כנראה מן המאה ה־14.

למה הטקסט הזה כאן. אין אוסף חוקים מסופוטמי שנוגע כל כך בפרקים כב–כה של ספר דברים. **אשת איש שנתפשה ברחוב** (§12): אם לא רצתה ונצרה את עצמה, ו״בכוח תפשה, בא עליה״ – ״את האיש יהרגו; **לאשה חטא אין**״, כמעט מילה במילה אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת (דברים כב:כו). אם הלכה אליו מרצונה והוא ידע שהיא אשת איש – ״את האיש ואף את האשה יהרגו״ (§13; וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם, דברים כב:כב). **האשה שניפצה אשך של איש במדון** – ״אצבע אחת שלה יקצצו״ (§8; וְקַצֹּתָה אֶת כַּפָּהּ, דברים כה:יא–יב). **המוציא שם רע** – ״ארבעים במקלות ימחצוהו״

(§18; אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ לֹא יֹסִיף, דברים כה:ג), ו"על עמיתו דבר שם" (§19; וְשָׁם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים, דברים כב:יד). **"האשה ההיא את עונה תשא"** (§2; וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת עֲוֹנָהּ, במדבר ה:לא). כשאין עדים – אל הנהר (§17, §22, §24; ↔ במדבר ה). המכה שהפילה את אשר בבטנה של בת איש (§21; ↔ שמות כא:כב), ואיש שבא על עמיתו (§20; ↔ ויקרא יח:כב; כ:יג). ובאותה מידה ההבדלים: **הבעל קובע** את עונש אשתו – להרוג, לקצוץ את אפה, לשחרר – והאיש שבא עליה נענש כמוה (§14–§16, §23–§24), ואילו בתורה המוות קבוע (מוֹת יוּמַת הַנֹּאֵף וְהַנֹּאָפֶת, ויקרא כ:י); בעל הבית שבו נרצח איש בוחר בין מוות ובין רכוש (§10), והתורה אוסרת וְלֹא תִקְחוּ כֹּפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא); ומום כעונש – אף, אוזניים, אצבע, שפה, סירוס – שהתורה אינה מכירה (מלבד דברים כה:יב). ובחלקו האחרון של הלוח: **הבתולה שנתפשה בזרוע** (§55) – "בין בתוך העיר, בין בשדה" (↔ וְאִם בַּשָּׂדֶה, דברים כב:כה), "הבא עליה לאביה יתן ... הבא עליה ישאנה, לא ידחנה" (↔ וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָ חֲמִשִּׁים כָּסֶף, דברים כב:כט), "פי שלושה כסף – מחיר הבתולה" (↔ כְּמֹהַר הַבְּתוּלֹת, שמות כב:טז), ו"אם האב לא חָפֵץ" (↔ אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ, שמות כב:טז) – אבל קודם לכל אלה אבי הבתולה לוקח את **אשת האנס** ומוסר אותה "למיעוך": עונש שילוחי, מול אִישׁ בְּחָטְאוֹ יוּמָתוּ (דברים כד:טז). **המכה שהפיל** (§50–§52): "נפשות ימלא **חלף** אשר בבטנה" – המלה האכדית kīmū "במקום" היא המקבילה של נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ (שמות כא:כג), ו"מַחַץ כְּמַחַץ" ליד פֶּצַע תַּחַת פָּצַע (שמות כא:כה). **האשה שהפילה בעצמה** – "על עצים יזקפוה, לא יקברוה" (§53), מול כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ (דברים כא:כג). **"את עושה הכשפים יהרגו"** (§47; ↔ מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה, שמות כב:יז). והפילגש שבעלה הרעיל אותה לפני עדים – "אשתו היא" – ו"בני הפילגשים" שיורשים כשאין בנים לאשה (§41; ↔ וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים, בראשית כה:ו). ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (project.md ; ../parallels-index.md).

הטקסט והמהדורה. ללוח A עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281779, י"ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (o / r), הטור (i–viii) והשורה (o ii 14). חלוקת החוקים (§1–§59) היא המקובלת (דרייבר ומיילס, קרדסקיה, רות), וכותרות החוקים אינן במקור. בטורים הראשונים (בעיקר §10–§11) הלוח שבור בחלקו.

הסימנים. [ ] – משוחזר (בידי המהדיר); [...] – חסר; ( ) – הוסף לשם הבנה; ? – קריאה או משמעות לא ודאית; ... – תרגום לא ודאי. מרכאות "..." מתרגמות את מילית הציטוט האשורית mā. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המילים הקבועות. כמו בחוקי חמורבי ואשנונה (התרגומים בקורפוס זה): "אם" – לכל šumma; "איש" – a ʾīlu; "אשת איש", "בת איש" – maḫāṣu; "בעל" – mutu; "יהרגו" – idukkū (ולא "מות יומת"); "ימחצו" – aššat a ʾīle, mārat a ʾīle; "יקצצו" – nakāsu; "בררו עליו, כוננו עליו" – הוכיחו עליו את האשמה; "עדים" – šēbūtu; "הנהר" – Id, ניסיון הנהר, שבו האל הנהר מכריע. ובמלים של החוקים האשוריים: **"בא על"** – niāku (קיים יחסים; לא "שכב" של דברים כב, ולא "נאף"), "הבא עליה" – nā ʾikānu; **"חטא"** – ḫīṭu, העונש המגיע על עבירה (כמו חַטָּא מָוֶת), "הטיל חטא" – הטיל עונש; "עון" – arnu; "כְּלִבּוֹ" – כרצונו (של הבעל); "סריס" – ša-rēši; "עמית" – tappû, בן גילו ומעמדו של אדם; "מָדוֹן" – ṣāltu, מריבה; "בסתר" – ina puzre; "יֵרֵח ימים את מלאכת המלך יעשה" – חודש של עבודת כפייה למלך; "במקלות" – ina ḫaṭṭāte; "פונדק" – aštammu; "סרסורית" – mummirtu. **מתכות ומשקלות:** "בדיל" – annaku (מתכת התשלום של אשור; יש המתרגמים "עופרת"); "כיכר" (biltu) = 60 מנה; "מנה" (manû, כחצי ק"ג).

אשה שגנבה ושדיברה חוצפה

§1 – אשה שגנבה מן המקדש

o i 1 [אם] אשה, [בין] אשת איש, | [בין] בת איש, | [אל] בית האל באה,

o i 4 בבית האל מאומה | [אשר ל]מקדש גנבה, | [בידה] נתפשה, | בין בררו עליה, | בין כוננו עליה,
o i 9 בירור [...] | את האל ישאלו; | כאשר [האל לעשות] | יאמר, | יעשו לה.

§2 – חוצפה ונפילת פה

o i 14 אם אשה, בין אשת איש, | בין בת איש, | חוצפה אמרה, | או נפילת פה | היתה לה,
o i 19 האשה ההיא | את עונה תשא;[^1] | אל בעלה, בניה, בנותיה | לא יקרבו.

§3 – אשה שגנבה מבית בעלה

o i 23 אם איש בין חולה | בין מת, אשתו מביתו | מאומה גנבה,
o i 26 בין לאיש, בין לאשה, | ובין לאדם | אחר נתנה, | את אשת איש | ואף את המקבלים | יהרגום.
o i 32 ואם אשת איש | אשר בעלה חי | מבית בעלה גנבה, | בין לאיש, בין לאשה, | ובין לאדם | אחר נתנה,
o i 38 האיש על אשתו יברר, | וחטא יטיל; | והמקבל אשר מיד | אשת איש קיבל | את הגנבה יתן,
o i 43 וחטא כאשר האיש | על אשתו הטיל | על המקבל יטילו.

§4 – העבד והאמה שקיבלו מיד אשת איש

o i 46 אם בין עבד, בין אמה | מיד אשת איש | מאומה קיבלו, | של העבד והאמה את אפיהם,
o i 50 את אזניהם יקצצו; | את הגנבה ימלאו; האיש – של אשתו | את אזניה יְקַצֵּץ;
o i 53 ואם את אשתו שחרר, | את אזניה לא קיצץ, | של העבד והאמה לא יקצצו, | ואת הגנבה לא ימלאו.

§5 – אשת איש שגנבה מבית איש אחר

o i 57 אם אשת איש מבית איש | אחר מאומה גנבה, | על חמישה מנים בדיל | הותירה – בעל הגנבה יישבע:
o i 61 "אם הוריתיה, | 'מביתי גנבי'", | אם בעלה רוצה, | את הגנבה יתן ויפטרנה; | את אזניה יְקַצֵּץ;
o i 66 אם בעלה לפטרה | לא ירצה, | בעל הגנבה יקחנה | ואת אפה יקצוץ.

§6 – הפקדה מחוץ לבית

o i 70 אם אשת איש הפקדה | בחוץ שָׂמָה, | המקבל | את הגנבה ישא.

יד שהובלה: חבלות בין אשה לאיש

§7 – אשה שהובילה יד אל איש

o i 74 אם אשה יד אל איש הובילה, | בררו עליה, | שלושים מנה בדיל תתן, | עשרים במקלות ימחצוה.

§8 – אשה שניפצה אשך של איש במדון

o i 78 אם אשה בְּמָדוֹן אשך | של איש ניפצה, | אצבע אחת שלה יקצצו;[^2]
o i 81 ואם רופא חבש, | והאשך השני עמו | נִנְגַּע,
o i 84 [...] היה לו, | או בְּמָדוֹן | [את האשך] השני ניפצה, | [...] שלה, את שתיהן, יעקרו.

§9 – איש שהוביל יד אל אשת איש, ונשק לה

o i 88 [אם] איש יד אל אשת איש | הוביל, כעגל עשה לה, | בררו עליו, | כוננו עליו, | אצבע אחת שלו יקצצו;
o i 93 אם נשק לה, | את שפתו התחתונה | [אל] פני נזן הגרזן | ימשכו, יקצצו.

רצח בבית איש

§10 – רצח בבית איש

o i 97 [אם] בין איש, בין אשה | [אל בית] איש באו, | [בין איש], בין אשה הרגו,
o i 100 [לבעל הבית] את ההורגים | [יתנו]; (אם) פניו (לכך), | [יהרגם];
o i 103 [(אם) פניו (לכך)] יתרצה, | [את רכושם] יקח.[^3]
o ii 1 [ואם] בבית ההורגים | מאומה [אשר לתת אין], | בין בן, בין [בת] | [...]
o ii 5 [...] בבית [...] | אשר [...]

§11 – חוק שבור

o ii 7 אם [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | של המלך יעשה [...]

אשת איש ואיש אחר: ברחוב, בפונדק ובבית

§12 – אשת איש שנתפשה ברחוב – "לאשה חטא אין"

o ii 14 אם אשת איש ברחוב | עברה, איש תְּפָשָׂהּ, | "אבוא עלייך!" – אמר לה,
o ii 17 לא תרצה, תנצור (את עצמה);[^4] | בכוח תְּפָשָׂהּ, | בא עליה; | בין על אשת איש השיגוהו,
o ii 21 ובין – כי בא על האשה – | עדים בררו עליו, | את האיש יהרגו; | לאשה חטא אין.[^5]

§13 – אשת איש שהלכה אל איש

o ii 25 אם אשת איש מביתה | יצאה, ואל איש, | אל אשר הוא יושב, הלכה,
o ii 28 בא עליה, כי אשת איש היא | ידע – את האיש ואף את האשה יהרגו.

§14 – בפונדק או ברחוב – ביודעין ושלא ביודעין

o ii 30 אם אשת איש – איש, בין | בפונדק, בין ברחוב, | כי אשת איש היא ידע,
o ii 33 בא עליה; כאשר האיש את אשתו | לעשות יאמר, | לַבָּא עליה יעשו.
o ii 36 אם כי אשת איש היא לא ידע, | בא עליה, | הבא עליה זכאי;
o ii 39 האיש על אשתו יברר, | כִּלְבּוֹ יעשה לה.

§15 – הבעל שתפש איש עם אשתו

o ii 41 אם איש עם אשתו איש תפש, | בררו עליו, | כוננו עליו, | את שניהם | יהרגום; | עון אין לו.
o ii 47 אם תפש, בין אל המלך | בין אל הדיינים הוביל, | בררו עליו, | כוננו עליו,
o ii 51 אם בעל האשה את אשתו יהרוג, | ואת האיש יהרוג.
o ii 53 אם את אף אשתו יקצוץ, | את האיש לסריס ישיב, | ואת כל פניו ישרטו.

56 o ii ואם את אשתו [ישחרר], | את האיש [ישחררו].[^6]

§16 – "על פיה" ו"בכוח"

58 o ii אם איש אשת [איש ...] | על פיה [בא עליה], | חטא לאיש אין;
61 o ii האיש על האשה – אשתו – חטא | כְּלִבּוֹ יטיל.
63 o ii אם בכוח בא עליה, | בררו עליו, | כוננו עליו, | חטאו כשל אשת איש.

הדיבה; איש שבא על עמיתו

§17 – "על אשתך באים" – אין עדים

67 o ii אם איש לאיש אמר: | "על אשתך באים",[^7] | עדים אין, | תנאים יָשִׂימוּ, | אל הנהר ילכו.

§18 – הדיבה בסתר או במדון – ארבעים במקלות

72 o ii אם איש לעמיתו | בין בסתר, בין בְּמָדוֹן, | אמר: "על אשתך באים", | "אני אברר", | לברר לא יוכל,
77 o ii לא בירר – את האיש ההוא | ארבעים במקלות ימחצוהו,[^8] | יָרַח ימים את מלאכת המלך יעשה,
80 o ii יגדמוהו, | וכיכר בדיל יתן.

§19 – "באים עליו" – חמישים במקלות

82 o ii אם איש בסתר | על עמיתו דבר שָׁם,[^9] | "באים עליו", | או בְּמָדוֹן, לפני אנשים,
86 o ii אמר לו: "באים עליך", | "ואברר עליך" – לברר | לא יוכל,
89 o ii לא בירר – את האיש ההוא | חמישים במקלות ימחצוהו, | יָרַח ימים את מלאכת המלך יעשה,
92 o ii יגדמוהו; כיכר בדיל יתן.

§20 – איש שבא על עמיתו

93 o ii אם איש על עמיתו בא,[^10] | בררו עליו, | כוננו עליו, | יבואו עליו, | לסריס ישיבוהו.

המחץ שהפיל; הדרך, הסרסורית והאשה שמשכה את עצמה

§21 – המחץ שהפיל את אשר בבטנה של בת איש

98 o ii אם איש בת איש מחץ, | ואת אשר בבטנה הפיל, | בררו עליו, | כוננו עליו,
102 o ii שתי כיכרות ושלושים מנה בדיל יתן, | חמישים במקלות ימחצוהו,
104 o ii יָרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

§22 – איש שהדריך אשת איש בדרך

105 o ii אם אשת איש – לא אביה, | לא אחיה, לא בנה –
107 o ii איש אחר – דרך | הַדְרִיכָהּ, וכי אשת | איש היא לא ידע – יישבע,
110 o ii ושתי כיכרות בדיל | לבעל האשה יתן.
1 o iii אם כי [אשת איש היא ידע], | חסרונות [יתן, ויישבע]: | "אם באתי [עליה]".

o iii 4 ואם אשת [איש אמרה]: | "בא עלי", | [כי] האיש חסרונות | לאיש נתן, | אל הנהר ילך;
o iii 9 [תנאיו] אין; | אם מן הנהר שב, | כאשר בעל האשה את אשתו | עשה – לו | יעשו.

§23 – אשת איש שנתנה אשת איש לאיש לביאה – הסרסורית

o iii 14 אם אשת איש את אשת איש (אחר) | אל ביתה לקחה,
o iii 16 לאיש לביאה נתנה אותה, | והאיש – כי אשת איש היא ידע,
o iii 18 כמי שבא על אשת איש | יעשו לו; וכאשר בעל האשה | לאשתו שבאו עליה יעשה, | לסרסורית יעשו.
o iii 22 ואם בעל האשה – לאשתו | שבאו עליה מאומה לא יעשה,
o iii 24 לבא עליה ולסרסורית | מאומה לא יעשו, | ישחררום.
o iii 27 ואם אשת איש לא ידעה, | והאשה אשר אל ביתה | לקחה אותה,
o iii 30 ברמייה איש אליה | הביאה, ובא עליה; | אם מן הבית בצאתה | כי באו עליה – אמרה,
o iii 34 את האשה ישחררו, זכאית היא; | את הבא עליה ואת הסרסורית | יהרגו.
o iii 37 ואם האשה לא אמרה, | האיש על אשתו חטא כְּלִבּוֹ | יטיל; את הבא עליה | ואת הסרסורית יהרגו.

§24 – אשת איש שמשכה את עצמה מפני בעלה

o iii 41 אם אשת איש מפני בעלה | את עצמה משכה, | בין בתוך העיר ההיא, | בין בערים הקרובות,
o iii 45 במקום אשר בית ייעדו לה, | אל בית אַשּׁוּרֵי באה, | עם בעלת הבית ישבה,
o iii 48 שלוש פעמים, ארבע פעמים לָנָה – בעל הבית | כי אשת איש בביתו | יושבת – לא ידע,
o iii 51 לאחר מכן האשה ההיא | נתפשה – בעל הבית אשר אשתו | [מ]פניו את עצמה
o iii 54 משכה – את אשתו | [יקצצנה, ולא] יקח. | [אשת] איש אשר אשתו עמה | ישבה – את אזניה יקצצו;
o iii 58 (אם) חָפֵץ בעלה – שלוש כיכרות ושלושים מנה | בדיל, מחירה, יתן, | ו(אם) חָפֵץ – את אשתו יקח.
o iii 61 ואם בעל הבית – כי אשת איש | בביתו עם אשתו | יושבת – ידע, | פי שלושה יתן.
o iii 65 ואם התנכר, | "לא ידעתי" – יאמר, | אל הנהר ילכו.
o iii 68 ואם האיש אשר אשת איש | בביתו יושבת | מן הנהר שב, | פי שלושה יתן.
o iii 72 אם איש אשר אשתו מפניו | את עצמה משכה, | מן הנהר שב – זכאי; | את כל הוצאות הנהר ימלא.
o iii 76 ואם האיש אשר אשתו | מפניו את עצמה | משכה, | את אשתו לא קיצץ,
o iii 80 את אשתו יקח, | הטלה – מאומה אין.

האלמנה, מתנות הנישואים והירושה

§25 – אלמנה בבית אביה: תכשיטיה לאחי בעלה שלא חלקו

o iii 82 אם אשה בבית אביה יושבת, | ובעלה מת, | אחי בעלה לא חלקו,[^11] | ובן אין לה,
o iii 86 מאומה (מן ה)תכשיטים אשר בעלה | עליה שָׁם, | אשר לא אבדו – אחי בעלה | שלא חלקו יקחו;
o iii 90 לשאר – את האלים | יעבירו, יבררו, | יקחו; | אל הנהר ואל האלה | לא ייתפשו.

§26 – תכשיטי האלמנה בבית אביה: לבני בעלה, ואם אין – לה

o iii 95 אם אשה בבית אביה יושבת, | ובעלה מת, | מאומה (מן ה)תכשיטים | אשר בעלה עליה שָׁם –
o iii 99 אם בני בעלה | יש – יקחו; | אם בני בעלה אין, | היא תקח.

§27 – אשה בבית אביה ובעלה בא אליה: המתן שלו

103 o iii אם אשה בבית אביה יושבת, | בעלה בא (אליה) פעם אחר פעם,

105 o iii מאומה (מן ה)מַּתָּן אשר בעלה | נתן לה – את שלו | יקח; אל אשר לבית אביה | לא יקרב.

§28 – האלמנה שנכנסה לבית איש ועמה בנה: לא יירש את מגדלו

1 o iv [אם] אלמנה לבית איש | באה, ובנה | – שנולד אחרי מות (אביו) – עמה נשאה,

4 o iv בבית הנושא אותה גדל, | ולוח בְּנוּתוֹ לא נכתב – | חלק בבית הַמְגַדְּלוֹ | לא יקח, | חובות לא ישא;

9 o iv בבית יוֹלְדוֹ | חלק כְּיָדוֹ יקח.

§29 – השלוחים ומתנת החם – לבני האשה

11 o iv אם אשה לבית בעלה באה, | את שְׁלוּחֶיהָ ומאומה | אשר מבית אביה נשאה,

14 o iv או אשר חמיה | בבואה נתן לה – | לבנים זכאי; | בני חמיה לא יקרבו.

18 o iv ואם בעלה שֶׁלָּהּ, | לבני בטנו יתן.

§30 – האב שהגיש שי לבית החם: אשת בנו המת לבנו השני לנישואין

20 o iv אם אב לבית החם של בנו | שַׁי הוביל, הִגִּישׁ, | האשה לבנו לא ניתנה,[^12]

23 o iv ובנו האחר, אשר אשתו | בבית אביה יושבת, | מת – את אשת בנו המת | לבנו השני,

27 o iv אשר אל בית חמיו הגיש, | לנישואין יתננה.[^13]

29 o iv אם בעל הבת, אשר את התְּשׁוּרָה | קיבל, | את בתו לתת | לא ירצה,

33 o iv (אם) חָפֵץ – האב אשר את התשורה | הגיש – את כַּלָּתוֹ | יקח, לבנו יתן;

36 o iv ו(אם) חָפֵץ – כל אשר הגיש: | בדיל, כסף, זהב, אשר לא לאכילה – | את הראש יקח;

39 o iv אל אשר לאכילה לא יקרב.

§31 – אשתו של המגיש תשורה מתה: בת חמיו כאשתו

40 o iv אם איש לבית חמיו | תשורה הגיש, ואשתו | מתה, בנות חמיו | יש – (אם) חָפֵץ,

44 o iv בת חמיו כאשתו המתה | ישא; (ואם) חָפֵץ, | את הכסף אשר נתן יקח;

47 o iv בין שעורים, בין כבשים, בין מאומה | אשר לאכילה – לא יתנו לו; | את הכסף בלבד יקבל.

§32 – האשה בבית אביה נושאת את חובות בעלה

50 o iv אם אשה בבית אביה יושבת, | ומַּתָּנָה ניתן, | בין לבית חמיה נלקחה, | בין לא נלקחה – את החובות,

54 o iv את העון ואת החטא של בעלה[^14] | תשא.

§33 – האלמנה בבית אביה: לבן החם, לחם; ואם אין – אלמנה היא

56 o iv [אם] אשה בבית אביה יושבת, | בעלה [מת], ובניה | יש – [במקום אשר פניה] (לכך)

59 o iv בבית[ם] [תשב]; | [אם בן] אין לה, [חמיה] | [לבן] בט[נו יתננה].

62 o iv [...] | [...] | [...] | ו(אם) חָפֵץ – לחמיה | לנישואין יתננה.[^15]

67 o iv אם בעלה וחמיה | מתים, ובן אין לה – | אלמנה היא; | אל אשר חָפְצָה – תלך.

§34 – הנושא אלמנה בלי תנאי: אחרי שנתיים – אשה היא

71 o iv אם איש אלמנה נשא, | תְּנָאָהּ לא נקשר, | שתי שנים בביתו ישבה – | אשה היא, לא תצא.

§35 – אלמנה שנכנסה לבית איש, ואיש שנכנס לבית אשה

75 o iv אם אלמנה | לבית איש באה, | מאומה – כל אשר נשאה – | הכל של בעלה;

79 o iv ואם איש אל האשה בא, | מאומה – כל אשר נשא – | הכל של האשה.

הבעל שהלך, הגירושים והערבון

§36 – האשה שבעלה הלך אל השדה ולא השאיר לה מחיה: חמש שנים תחכה

82 o iv אם אשה אצל אביה יושבת, | או בעלה בבית נפרד | הושיבה, | ובעלה אל השדה הלך,

86 o iv לא שמן, לא צמר, לא לבוש, | לא מִחְיָה, | לא מאומה עזב לה, | לא מאומה – משלוח –

90 o iv מן השדה הוביל לה – | האשה ההיא חמש שנים את פני בעלה | תצפה; לבעל לא תשב.

93 o iv אם בנים לה יש – | יישכרו ויאכלו; | האשה את בעלה תחכה, | לבעל לא תשב.

97 o iv אם בנים לה אין – | חמש שנים את בעלה תחכה; | בצעוד שש שנים, | לבעל לבה תשב;

101 o iv בעלה, בהגיעו, לא יקרב אליה; | לבעלה האחרון זכאית היא.[^16]

103 o iv אם ליותר משש שנים | איחר, מעצמו | לא נכלא – בין קָאלוּ? | תפשו וברח,

107 o iv בין בשקר | נתפש ואיחר –

1 r v בהגיעו יברר, | אשה אשר כאשתו יתן, | ואת אשתו יקח. | ואם המלך אל ארץ | אחרת שלחו,

6 r v ליותר מחמש שנים איחר, | אשתו תחכה לו; לבעל | לא תשב. ואם לפני | חמש שנים לבעל ישבה,

10 r v וילדה – | בעלה, בהגיעו, | על אשר לתנאי לא חיכתה | ונישאה – אותה | ואף את ילדיה – יקחם.

§37 – האיש שעוזב את אשתו: (אם) לבו – מאומה יתן לה; ואם לא – ריקם תצא

15 r v אם איש את אשתו יעזוב, | (אם) לבו (לכך) – מאומה יתן לה;

17 r v (ואם) לא לבו (לכך) – מאומה | לא יתן לה; | רֵיקָם תצא.[^17]

§38 – האשה בבית אביה שבעלה עזבה: התכשיטים לו, המהר לה

20 r v אם אשה בבית אביה יושבת, | ובעלה עזבה,

22 r v את התכשיטים אשר הוא שָׂם עליה | יקח; אל המֹהַר | אשר הוביל לא יקרב; | לאשה זכאי.

§39 – הנותן לבעל אשה שאינה בתו: מחירה מן הנותן

26 r v אם את שאינה בתו לבעל | נתן – אם לפנים | אביה חייב, כעֵרָבוֹן | הושבה – הנושה הקודם

30 r v הגיע – על הנותן | את האשה – את מחיר האשה ישתלם;

32 r v אם לתת אין (לו), | את הנותן יקח. | ואם ברעה חַיָּה היא, | לַמְחַיֶּה אותה זכאית היא;

36 r v ואם הנושא [את] האשה | בין לוח כתבו לו, | ובין תביעה | היתה להם עליו –

40 r v את מחיר האשה [ישלם], | והנותן [זכאי].

הרעלה ברחוב והפילגש

§40 – הרעלה ברחוב: נשי איש, אלמנות, אשוריות, הפילגש והקדשה רעולות; הזונה והאמה – ראשן פתוח

42 r v בין נשי איש, בין [אלמנות], | ובין נשים [אַשּׁוּרִיּוֹת] | אשר אל הרחוב יוצ[אות] – | ראשן [לא פתוח].

46 r v בת איש [...] | בין שָׂרֵ[...] | בין שמלה, בין [...] | רעול[ה], | ראשן [לא פתוח].

51 r v בין [אלמנות], | בין [אשת איש], | [בין אשוריות] | [...]

55 r v [לא תת]רעלנה, | ביום (אשר) ברחוב [לבדן] | הולכות – תתרעל[נה].

58 r v פילגש, אשר עם גברת[ה][^18] | ברחוב הולכת – | רעולה.

61 r v קְדֵשָׁה אשר בעל נְשָׂאָהּ[^19] | ברחוב רעולה; | ואשר בעל לא נְשָׂאָהּ –

64 r v ברחוב ראשה פתוח, | לא תתרעל. | זונה לא תתרעל,[^20] | ראשה פתוח.

68 r v מי שזונה רעולה | ראה – יתפשנה, | עדים יָשִׂים, | אל פי ההיכל יובילנה; | את עדייה לא יקחו;

73 r v את לבושה – התופש אותה | יקח; | חמישים במקלות ימחצוה, | זפת על ראשה יצקו.

77 r v ואם איש זונה רעולה | ראה ושחרר, | אל פי ההיכל לא הובילה,

80 r v את האיש ההוא | חמישים במקלות ימחצוהו; | המלשין עליו את לבושו | יקח;

84 r v את אזניו יְפַלְּשׁוּ,[^21] | בחבל ישחילו, | מאחוריו יקשרו; | יֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

88 r v אמהות לא תתרעלנה; | מי שאמה רעולה ראה | יתפשנה, | אל פי ההיכל יובילנה;

92 r v את אזניה יקצצו; | התופש אותה את לבושה יקח.

94 r v אם איש אמה רעולה | ראה אותה ושחרר, | לא תפשה, | אל פי ההיכל לא הובילה,

98 r v בררו עליו, | כוננו עליו, | חמישים במקלות ימחצוהו,

101 r v את אזניו יְפַלְּשׁוּ, | בחבל ישחילו, | מאחוריו יקשרו; | [המלשין] עליו | את לבושו יקח;

106 r v יֶרַח ימים את מלאכת [המלך] יעשה.

§41 – הפילגש שבעלה הרעיל אותה לפני עמיתיו: "אשתו היא"; בני הפילגשים יורשים

1 r vi אם איש את פילגשו יַרְעִיל, | חמישה (או) שישה עמיתיו יושיב, | לפניהם ירעילנה,

4 r vi "אשתי היא" – יאמר; | אשתו היא.

6 r vi פילגש אשר לפני אנשים | לא רעולה, | ובעלה לא אמר: | "אשתי היא" – אשה איננה, | פילגש היא.

11 r vi אם איש מת, בני אשתו | הרעולה – אין; בני הפילגשים | בנים הם; חלק יקחו.

האירוסין, הערבון, השבויה והאלמנה

§42 – השמן על ראש בת איש והקערות לסעודה: השבה לא ישיבו

14 r vi אם איש ביום רֵיק | שמן על ראש בת איש יצק, | או בסעודה | קערות הוביל – | השבה לא ישיבו.

§43 – הבן שיועדה לו האשה מת או ברח: לאחד מבניו הנשארים

19 r vi אם איש, בין שמן על ראש יצק, | בין קערות הוביל,

21 r vi והבן אשר את האשה ייעד לו | בין מת בין ברח, | מבניו הנשארים,

24 r vi מן הבן הגדול ועד הבן | הצעיר, אשר בן עשר שנים הוא, | לאשר חָפֵץ יתן.

27 r vi אם האב מת, והבן אשר את האשה | ייעד לו מת,

r vi 29 בן הבן המת, אשר בן עשר שנים הוא, | יש – ישא (אותה).

r vi 31 אם מעשר שנים | בני הבן צעירים, | אבי הבת – (אם) חָפֵץ – את בתו יתן,

r vi 34 ו(אם) חָפֵץ – השבה | במידה שווה ישיב. | אם בן אין, כל אשר קיבל:

r vi 37 אבן, ומאומה אשר לא לאכילה – | את הראש בלבד ישיב, | ואשר לאכילה לא ישיב.

§44 – אשורי או אשורית בערבון: ילקה, ימרוט, את אזניו ינפץ, יפלש

r vi 40 אם אַשּׁוּרִי | ואם אַשּׁוּרִית | אשר כְּעֵרָבוֹן, כשיעור מחירו, בבית איש | יושב, ובמחיר מלא נלקח –

r vi 44 יַלְקֶה, ימרוט, | את אזניו ינפץ, יְפַלֵּשׁ.

§45 – האשה שבעלה לקחו האויב: שתי שנים תצפה, ואחר כך כאלמנה; ואם שב – יקחנה

r vi 46 אם אשה נִתְּנָה, | ובעלה – האויב לקח, | חם ובן אין לה, | שתי שנים את פני בעלה תצפה.

r vi 50 בשתי השנים האלה, אם אשר לאכילה | אין – תלך ותאמר.

r vi 52 [אם] בת עיר של ההיכל היא, | [א]ביה יאכילנה, | [את מלא]כתו תעשה.

r vi 55 [אם אשת] חֻפְּשׁוּ היא, | [...] [יאכילנה], | [את מלאכתו תעשה].

r vi 58 ו[אם אשת איש היא, אשר] | שדה ו[בית ...] | תלך [ואל הדיינים תאמר]:

r vi 61 "לאכי[לה אין]", | הדיינים את החַזָּן (ו)את גדולי העיר | ישאלו:

r vi 64 כאשר שדה בעיר ההיא הולך – | שדה ובית למחייתה | של שתי שנים יעשו, | יתנו לה;

r vi 68 יושבת, ואת לוחה יכתבו. | שתי שנים תְּמַלֵּא; לבעל לבה | תשב; | את לוחה כאלמנה יכתבו.

r vi 72 אם לאחר ימים בעלה | האובד אל הארץ שב, | את אשתו, אשר בחוץ | נישאה – יקחנה;

r vi 76 לבנים אשר לבעלה האחרון | ילדה – לא יקרב; | בעלה האחרון יקח (אותם).

r vi 79 שדה ובית, אשר כמחייתה | במחיר מלא | לחוץ נתנה –

r vi 82 אם אל מבצר המלך לא בא, | כאשר ניתן – יתן | ויקח.

r vi 85 ואם לא שב, | בארץ אחרת מת, | את שדהו ואת ביתו – במקום אשר המלך | נתנו – יתן.

§46 – האלמנה שאינה יוצאת מבית בעלה: מי יאכילנה

r vi 89 אם אשה אשר בעלה מת, | במות בעלה, מביתה | לא תצא,

r vi 92 אם בעלה מאומה לא כתב לה, | בבית בניה, במקום אשר פניה (לכך), | תשב;

r vi 95 בני בעלה יאכילוה; | את מחייתה ואת משתה, | כְּכַלָּה אשר יאהבוה, | יקשרו לה.

r vi 99 אם אחרונה היא, | בנים אין לה, | עם אחד תשב; | יחד יאכילוה.

r vi 103 אם יש לה בנים, | בני הקודמת להאכילה | לא רצו – בבית בני | עצמה, במקום אשר פניה (לכך),

r vi 107 תשב; בני עצמה | יאכילוה, ואת מלאכתם תעשה.

r vi 109 ואם בבני בעלה | (אחד) אשר נָשָׂאָהּ [יש], | [הנושא] אותה [יאכילנה]; | בניה לא יאכילוה.

הכשפים

§47 – הכשפים: את עושה הכשפים יהרגו; השומע, הרואה שהתנכר, והאלה למלך ולבנו

r vii 1 אם, בין איש בין אשה, | כשפים עשו, | ובידם נתפשו,

r vii 4 בררו עליהם, | כוננו עליהם, | את עושה הכשפים יהרגו.

r vii 7 איש אשר עשיית כשפים | ראה, (או) מפי | רואה הכשפים | שמע – "אני ראיתי", | אמר לו –

r vii 12 השומע ילך | (ו)אל המלך יאמר. | אם הרואה, את אשר אל המלך | אמר (השומע), התנכר,
r vii 16 לפני פּוּסָרִיפּוּ יאמר: | "אם לא אמר ליז" – זכאי.
r vii 18 את הרואה אשר אמר | והתנכר, | המלך, כאשר יוכל, | ישאלנו פעם אחר פעם, | ואת אחוריו יראה.
r vii 23 האַשָּׁף, ביום אשר יטהרו, | את האיש ידובב, | והוא יאמר: | "את האלה אשר למלך | ולבנו נשבעת,
r vii 28 לא יפשור לכם; כפי | הלוח אשר למלך ולבנו | נשבעת, | מושבע אתה."

בת החייב; בני הזונה

§48 – בת החייב היושבת בבית הנושה: אביה או אחיה, ופדייתה

r vii 32 אם איש את בת חייבו, | אשר כחובות | בביתו יושבת, | את אביה ישאל, | לבעל יתננה.
r vii 37 אם אביה לא רוצה – לא יתן. | אם אביה מת, | את אחד מאחיה ישאל, | והוא אל אחיה יאמר.
r vii 41 אם אח יאמר: | "את אחותי עד יֶרַח ימים אפטור",
r vii 43 אם עד יֶרַח ימים לא פטר, | בעל הכסף, (אם) חָפֵץ, יְזַכֶּנָּה, | לבעל יתננה.
r vii 46 [ו(אם) חָפֵץ – על] פי | [לוחו בכסף יתנ]נה. | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

§49 – חוק שבור: בני הזונה חולקים עם אחי אמם

r vii 53 [...] | [...] | כ[...] | כאח [...] | ואם הזונה מתה, | [על] אשר אחיה | [י]אמרו,
r vii 60 [בנ]יה, כאח, חלק | [עם] אחי אמם | [יחלוקו].

המפיל את אשר בבטנה

§50 – המוחץ אשת איש והפיל את אשר בבטנה: "נפשות ימלא"; "חלף אשר בבטנה"

r vii 63 [אם איש אשת איש] מחץ, | [ואת אשר בבטנה הפיל,]
r vii 65 [אשת האיש אשר את אשת] איש | [את אשר בבטנה הפיל –] | ו[כאשר ... עשה] לה,
r vii 68 יע[שו לו; חלף א]שר בבטנה | נפשות ימלא.[^22]
r vii 70 ואם האשה ההיא מתה, | את האיש יהרגו; | חלף אשר בבטנה | נפשות ימלא.
r vii 74 ואם לבעל האשה ההיא | בן אין, (ו)את אשתו | מחצו, ואת אשר בבטנה | הפילה,
r vii 78 חלף אשר בבטנה | את המוחץ יהרגו. | אם אשר בבטנה יַלְדָּה, | נפשות בלבד ימלא.

§51 – אשת איש מגדלת שהופלה: שתי כיכרות בדיל

r vii 82 אם איש אשת איש | אשר מְגַדֶּלֶת – מחץ, | ואת אשר בבטנה הפיל,
r vii 85 חטא זה: | שתי כיכרות בדיל יתן.

§52 – הזונה שנמחצה והפילה: מַחַץ כְּמַחַץ, נפשות ימלא

r vii 87 אם איש זונה מחץ, | ואת אשר בבטנה הפיל, | מַחַץ כְּמַחַץ[^23] | יָשִׁימוּ לו, | נפשות ימלא.

§53 – האשה שהפילה בעצמה: על עצים יזקפוה, לא יקברוה

r vii 92 אם אשה בעצמה | את אשר בבטנה הפילה, | בררו עליה, | כוננו עליה,

96 r vii על עצים יזקפוה, | לא יקברוה.[^24]

98 r vii אם את אשר בבטנה | בהפילה – מתה, | על עצים יזקפוה, | לא יקברוה.

102 r vii אם את האשה ההיא, כאשר את אשר בבטנה | הפילה, | [הס]תירוה,

105 r vii [... לא] אמרו | [...] | [...] | [...]

§54 – חוק שבור: "[...] או אמהות"

109 r vii [אם ...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

1 r viii [...] אין | [...] | [...] | [...] או אמהות | [...]

הבתולה

§55 – הבתולה שנתפשה בזרוע: אשת הבא עליה למיעוד; הבא עליה ישאנה – ואם אין לו אשה, פי שלושה כסף

6 r viii [אם איש בת] איש, בתולה, | [אשר בבית א]ביה | [יושב]ת, | [...]ה לא ביקשו,

10 r viii [במצרה] לא פתוחה, | לא נשואה, | ותביעה | על בית אביה | לא היתה להם,

15 r viii איש – בין בתוך העיר, | בין בשדה, | בין בלילה, ברחוב, | בין במגורה, | בין בחג העיר –

20 r viii האיש בזרוע | את הבתולה תָּפַשׂ, | ומִיעֲכָהּ –

23 r viii אבי הבתולה | את אשת הבא | על הבתולה יקח, | למיעוד[^25] | יתננה;

28 r viii לבעלה לא ישיבנה, | יקחנה. | האב את הבת שבאו עליה | לַבָּא עליה | לנישואין יתננה.

33 r viii אם אשה אין לו, | פי שלושה כסף – מחיר הבתולה – | הבא עליה לאביה יתן;

36 r viii הבא עליה ישאנה, | לא יְדַחֶנָּה.

38 r viii אם האב לא חָפֵץ, | כסף פי שלושה של הבתולה | יקבל, את בתו | לאשר חָפֵץ יתן.

§56 – הבתולה שנתנה את עצמה לאיש: האיש יישבע; פי שלושה כסף

42 r viii אם הבתולה את עצמה | לאיש נתנה, | האיש יישבע; לאשתו | לא יקרבו.

46 r viii פי שלושה כסף – מחיר הבתולה – | הבא עליה יתן; | האב את בת[ו] | כאשר חָפֵץ יעשה.

עונשי הבעל לאשתו

§57 – עונשי אשת איש הכתובים בלוח (שבור)

50 r viii בין לְמָחוֹץ, בין ל[...] | [של] אשת איש [...] | [אשר בלו]ח כתוב[ים] | [...]

§58 – בכל החטאים של אשת איש (שבור)

54 r viii בכל החטאים, [בין לעקור בין] | לקצוץ, של [אשת איש] | ו... [...] | כאשר [...]

§59 – חוץ מן החטאים הכתובים: האיש ילקה את אשתו – עון אין לו

58 r viii חוץ מן החטאים של [אשת איש] | אשר בלוח [כתובים], | איש את אשתו [יַלְקֶה],

61 r viii ימרוט, את אוז[ניה] | ינפץ, [יְנַגַּע] – | עון אין לו.

הקולופון (r viii 64–r viii 65): התאריך: ירח שַׁ־סַּרְ֫אתֶּה, היום השני, לִימוּ סַגִּיוּ

r viii 64 ירח שַׁ־סַּרְ֫אתֶּה, יום שני, | לִימוּ סַגִּיוּ.

---

[^1]: "האשה ההיא את עונה תשא" – sinnilta *šīt* aranša tanašši, כמעט מילה במילה **וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת עֲוֹנָהּ** (במדבר ה:לא), שחותם את דין הסוטה. כאן הנוסחה מבטאת אחריות אישית: האשה לבדה נענשת, ולא בעלה וילדיה.

[^2]: "אצבע אחת שלה יקצצו" – ↔ **וְקִצַּתָּה אֶת כַּפָּהּ** (דברים כה:יב). הפועל העברי **קצץ** בא מתרגומנו לחמורבי (nakāsu), ואינו קוגנט של האכדית. ההבדל: בדברים נקצצת כף, בעבירה של אחיזה בלבד. כאן נקצצת אצבע, על פגיעה ממשית.

[^3]: "(אם) פניו (לכך) – [יהרגם]; [(אם) פניו (לכך)] יתרצה, [את רכושם] יקח" – הבחירה בין מוות ובין פיצוי בידי בעל הבית. התורה אוסרת זאת: **וְלֹא תַקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ** (במדבר לה:לא).

[^4]: "לא תרצה, תנצור (את עצמה)" – lā tamaggur tattanaṣṣar: האשה אינה מסכימה ומתגוננת. בדברים כב:כד, כז המבחן הוא אחר: אם **צָעֲקָה**.

[^5]: "לאשה חטא אין" – ša sinnilte *ḫīṭ*u laššu, המקבילה המילולית של **אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת** (דברים כב:כו): אותה מילת יחס, אותה מילה (*ḫīṭ*u, **חֵטְא**, כאן במובן העונש), אותה שלילה. בשני החוקים מי שנאנסה פטורה, והאונס נהרג.

[^6]: §15 – הבעל בוחר: להרוג את שניהם, לקצוץ את אף אשתו ולסרס את האיש, או לשחרר את שניהם; והאיש נענש תמיד כמו האשה. בתורה המוות קבוע: **מוֹת יוּמַת הַנֹּאֵף וְהַנֹּאָפֶת** (ויקרא כ:י), **וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם** (דברים כב:כב).

[^7]: "על אשתך באים" – aššatka ittinikkū, בגזרה החוזרת ובנושא סתמי: "שוכבים (עם אשתך) שוב ושוב". המתרגמים כותבים "everyone". זו דיבה על אשת איש אחר (דברים כב:יד ואילך: הבעל על אשתו).

[^8]: "ארבעים במקלות ימחצוהו" – ↔ **אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ לֹא יֹסִיף** (דברים כה:ג). והמוציא שם רע בדברים כב:יח–יט מיוסר וענוש מאה כסף. כאן העונש: ארבעים במקלות, ירח ימים של עבודת המלך, גדימה וכיכר בדיל.

[^9]: "על עמיתו דבר שֹׁם" – ina muḫḫi tappā ìšu abāta iškun: אותו צירוף כמו **וְשָׂם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים** (דברים כב:יד), בשני השורשים (שׂם, דבר).

[^10]: "אם איש על עמיתו בא" – החוק מדבר על העמית (tappû), לא על כל זכר כבויקרא יח:כב; כ:יג. ובתורה שניהם מתים, כאן הבא נענש באותו מעשה ובסירוס.

[^11]: "אחי בעלה לא חלקו" – האחים שעדיין מחזיקים יחד בנחלת אביהם. זה הרקע המשפטי של **כִּי יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו** (דברים כה:ה), אבל כאן אין ייבום: האחים יורשים את התכשיטים, לא את האשה.

[^12]: "האשה לבנו לא ניתנה" – כמו בבראשית לח:יד **וְהִוא לֹא נִתְּנָה לוֹ לְאִשָּׁה** (תמר ושלה), אבל כאן מדובר בכלה המיועדת לבן החי, ובחוק הבא האב נותן לו את אלמנת אחיו.

[^13]: "לנישואין יתננה" – האב נותן את אלמנת בנו המת לבנו האחר. זה המוסד הקרוב ביותר לייבום (דברים כה:ה–י), אבל אין בו מונח לייבום. מי שפועל הוא האב, לא האח, והמטרה היא שלא יאבד השי שלום, ולא **לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם** (דברים כה:ז).

[^14]: "את החובות, את העון ואת החטא של בעלה תשא" – אותה נוסחה כמו "האשה ההיא את עונה תשא" (§2) ו־**וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת עֲוֹנָהּ** (במדבר ה:לא), אבל כאן האשה נושאת את עון בעלה ואת עונשו, עוד לפני שעברה לביתו. ההפך מ־**אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָת** (דברים כד:טז).

[^15]: "ו(אם) חפץ – לחמיה לנישואין יתננה" – האלמנה ניתנת לנישואין לחמיה. בבראשית לח זה קורה בתחבולה (**צָדְקָה מִמֶּנִּי**, בראשית לח:כו), ובתורה זה אסור (ויקרא יח:טו; כ:יב).

[^16]: "לבעלה האחרון זכאית היא" – גם דברים כד:ג–ד מדבר על **הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן** ועל הבעל הראשון שאינו יכול

לשוב ולקחת את אשתו. אבל שם מדובר בגירושים, וכאן בבעל שנעדר חמש שנים ולא שלח מחיה.

[^17]: "רֵיקָם תצא" – האשה המגורשת יוצאת בלי כלום. אותם שורשים כמו **לֹא תְשַׁלְּחֻנּוּ רֵיקָם** (דברים טו:יג) על העבד המשתחרר. וקרוב בלשונו ל־**וַיְצָאָה חִנָּם אֵין כָּסֶף** (שמות כא:יא), אבל שם "חנם" הוא לטובת האשה: היא משתחררת בלי לשלם.

[^18]: "פילגש" – esirtu, מילולית "(האשה) הסגורה", אשה ממעמד שני בבית. היא מתרעלת רק כשהיא הולכת עם גברתה. ובעברית: **וַתְּהִיֶינָה צָרָרוֹת** (שמואל ב כ:ג), על פלגשי דוד.

[^19]: "קדשה" – qadiltu, הקוגנט של **קְדֵשָׁה** (בראשית לח:כא; דברים כג:יח). כאן היא אשה ממעמד דתי שמותר לה להינשא. בבראשית לח:טו–כא יהודה "חשב אותה לזונה" (**כִּי כִסְּתָה פָּנֶיהָ**), וחירה שואל "איה הקדשה". לפי החוק האשורי, דווקא הרעלה הייתה מבדילה אותה מן הזונה.

[^20]: "זונה לא תתרעל, ראשה פתוח" – בבראשית לח:טו יהודה **וַיַּחְשְׁבֶהָ לְזוֹנָה כִּי כִסְּתָה פָּנֶיהָ**. לפי החוק האשורי היה צריך להיות ההפך: ראש גלוי מסמן זונה. או שבבראשית הצעיף (**וַתִּתְכַּס בַּצָּעִיף**, לח:יד) הוא מנהג אחר. ההשוואה ידועה בספרות (מן הזיכרון).

[^21]: "את אזניו יפלשו, בחבל ישחילו" – ניקוב האוזן כעונש למי שלא הביא את הזונה הרעולה. בתורה ניקוב האוזן הוא סימן העבד לעולם: **וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ** (שמות כא:ו). הפועל האכדי palāšu ("לפלוש, לחורר") הוא אחר.

[^22]: "נפשות ימלא חלף אשר בבטנה" – המכה "ממלא נפשות" (מפצה בנפש, אולי במסירת ילד) תמורת העובר. המלה האכדית kīmū "במקום, תמורת" היא המקבילה המדויקת של **תַּחַת** ב**וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ** (שמות כא:כג); כאן היא מתורגמת "חלף", כדי לשמור את "תחת" לתורה.

[^23]: "מחץ כמחץ ישימו לו" – התגמול הגופני (talio) של החוק האשורי, ליד **פָּצַע תַּחַת פָּצַע** (שמות כא:כה). ההבדל: האכדית אומרת "כמו" (kī), התורה "תחת"; והתגמול כאן – על הכאת זונה.

[^24]: "על עצים יזקפוה, לא יקברוה" – העונש על הפלה עצמית. ההשוואה הקרובה: **וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל עֵץ** (דברים כא:כב); אבל התורה מצווה **כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא** (שם כג), והחוק האשורי – "לא יקברוה".

[^25]: "את אשת הבא על הבתולה יקח, למיעוך יתננה" – אבי הבתולה מוסר את אשתו של האנס לאונס: עונש שילוחי, שאין כמותו בתורה (**אִישׁ בְּחָטְאוֹ יוּמָתוּ**, דברים כד:טז). בדברים כב:כח–כט האנס משלם לאבי הנערה חמישים כסף ונושא אותה – וזה מה שקובע החוק האשורי בהמשך (r viii 30–37).